

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 임차인 권익보호를 위한 포용적 공공서비스 제공
2. 소관부점 : 조세채권관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

조세채권관리처는 압류재산 매각대행업무 총괄 및 전략기획 업무 등을 수행하고 있으며, 조세채권관리처 조세기획팀은 부점 내 대외기관 협력 및 행정정보공동이용망(이하 “행공망”이라 한다) 관리 등 기획 업무를 담당하고 있다.

나. 업무 처리 경과

압류재산 매각대행업무 수행 과정에서 임차인의 임차보증금 보호는 [표]와 같이 상대적 약자인 임차인의 주거 및 경제생활 안정과 직결되는 중요한 문제이다.

[표] 임대차 관련 주요 통계

구분	임대차 관련 주요 통계
국민 주거실태	· 일반가구의 35%가 전·월세형태로 거주 · 임차가구의 월소득 대비 월임대료 비중은 평균 15.5%
소상공인 경영실태	· 소상공인의 68.2%가 임차형태로 사업장을 점유 · 평균적으로 임차보증금은 창업비용의 16.2% 차지 · 월매출액 대비 월임대료 비중은 평균 4.6%

(출처) 2018년 주거실태조사(국토교통부), 2018년 전국 소상공인 실태조사 시험조사(중소벤처기업부)
그럼에도 불구하고 임차인은 i) 배분요구 종기 전에 채권을 신고하

여야 배분참여가 가능하고, ii) 등기사항전부증명서 상에 나타나지 않아 확인에 어려움이 존재하는 등 공매절차 상 상대적 취약계층으로, 조세 기획팀은 임차인의 안정적인 법적지위 확보가 필요하다고 판단하여 2018년 2월부터 각종 서비스 개선을 추진하였다.

(1) 임차인별 맞춤형 채권신고서 양식 개발

임차인은 건물용도(주택, 상가)에 따라 i) 채권신고 시 제출해야 하는 서류, ii) 소액임차인 기준 및 최우선변제대상 금액 등 안내사항이 다른 데도 기존에는 일반 채권자와 동일한 채권신고서 양식을 사용하였다.

이에 따라, 위 팀은 기존 채권신고서 양식과 차별화된 임차인용 채권 신고서 양식을 신설하였으며, 이를 주택임차인용, 상가임차인용으로 구분함으로써 임차인의 채권신고 편의성을 제고하였다.

(2) 행공망을 통한 주민등록전입세대 열람권한 확보

기존에는 공사 직원이 압류재산 소재지 주민센터를 방문하여 주민 등록전입세대를 열람하고 있었으며 이 과정에서 많은 시간과 비용이 소요되었다. 이에 따라, 위 팀은 행공망을 통한 ‘주민등록전입세대 A형 열람’ 권한을 확보할 경우 전입세대주에 대한 선제적 파악 및 임차인에 대한 신속·정확한 공매통지가 가능할 것으로 판단하여

행정안전부(주민과) 및 감사원 등 대외기관에 대한 지속적인 방문·유선 협의를 통해 열람권한 필요성을 거듭 설득하였으며, 이러한 노력의 결과로 2019. 1월 행정안전부로부터 이용권한을 승인받았고 전산시스템 구축 완료('19. 9월) 후 유관기관과 추가적인 협의절차를 진행하고 있다.

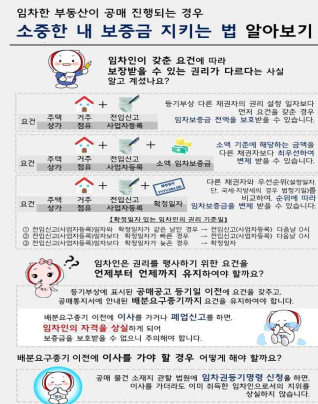
(3) 경제적 피해 최소화를 위한 리플렛 제작·발송

위 팀은 공매절차 상 임차인의 법적지위 및 권리행사 요건에 대한 이해 부족으로 경제적 피해를 입은 사례1)가 발생하는 것을 확인하고, 이러한 권리행사 요건 등에 대한 안내가 필요하다고 판단하여

임차 유형별 법적지위, 권리기준, 자격유지 등의 내용으로 알기 쉬운 용어와 삽화를 활용한 리플렛을 제작하여, 공매(대행)통지서와 함께 발송함으로써 임차인의 경제적 피해를 최소화하고자 노력하였다.

【리플렛 주요내용】

- (맞춤형 정보 제공) ① 대항력 있는 임차인 ② 우선변제권 있는 임차인 ③소액임차인 등 유형별로 행사할 수 있는 권리 및 자격유지를 위한 유의사항 안내
- (알기 쉽게 설명) 어려운 법률 용어를 일상적인 용어로 쉽게 풀어 설명하고, 삽화 등을 사용하여 이해도 제고



**임차한 부동산이 공매 진행되는 경우
소중한 내 보증금 지키는 법 알아보기**

임차인이 갖출 요건에 따라
보장받을 수 있는 권리가 다르다는 사실
알고 계셨나요?

요건	주체	가중	한임신고	특정필지	소액 임차보증금	다른 채권자와 우선순위상당할지
대항력	+	+	+	+	+	다
변제권	+	+	+	+	+	다
소액	+	+	+	+	+	다

① 한임신고(사법경찰관에게)와 특정필지(공공 부인) 경우 → 한임신고(사법경찰관)와 특정필지(공공 부인) 중 한임신고(사법경찰관)에 해당하지 않으면 보증금 반환이 어렵습니다.
② 한임신고(사법경찰관)에 해당하지 않으면 보증금 반환이 어렵습니다.
③ 한임신고(사법경찰관)에 해당하지 않으면 보증금 반환이 어렵습니다.

**임차인은 권리를 행사하기 위한 요건을
언제부터 언제까지 유지하여야 할까요?**

통기부상 표시된 공매권고 통지일 이전에 요건을 갖추고
공매절차에 참여한 배분요구권 기재지급을 유지하여야 합니다.

**배분요구권이 이전에 이사를 가거나 폐업신고를 하면
임차인의 자격을 상실하게 되어
보증금을 보호받을 수 없으니 주의해야 합니다.**

배분요구권이 이전에 이사를 가야 할 경우 어떻게 해야 할까요?

공매 물건 소재지 관할 법원에 임차권등기명령 신청을 하면
이사를 기다리다 이미 위촉한 임차인으로서는 지위를
상실하게 됩니다.

다. 실적 또는 성과

조세채권관리처 조세기획팀은 이러한 노력을 통해 임차인이 주거 생활 또는 사업체 운영을 보다 안정적으로 유지할 수 있도록 지원하여 경제적 피해 등을 사전에 예방하는 효과를 거두는 등 상대적 약자에 대한 포용적 공공서비스 제공에 앞장섰다.

1) 공매부동산의 상가임차인으로 점유는 하고 있으나, 불경기로 인해 폐업신고를 한 상태에서 권리신고 및 배분요구 → 폐업으로 인해 임차인 대항요건인 사업자등록이 말소되어 배분 참가 불가

4. 조치할 사항

조세채권관리처장은 공매절차상 상대적 약자인 임차인의 법적지위 보호를 위한 포용적 공공서비스 제공에 앞장선 조세기획팀을 격려하고, 해당 내용을 전 부점에 전파하시기 바랍니다.(통보)